العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

مـدنـي (عقد البيع)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

عقد البيع

المحاور الآتية

التعريف بالعقد	أركان العقد	آثار العقد	التزامات العقد

العقود المسماة وغير المسماة: تنقسم العقود من حيث تنظيم المشرع لها إلى نوعين، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

العقود المسماة: التي حظيت بتنظيم المشرع وبيان قواعدها الخاصة لأهميتها العملية وكثرة تداولها — كالبيع، الإيجار، الشركة، الوكالة، التأمين، العمل، المقاولة.

العقود غير المسماة: التي لم يرد لها تنظيم خاص — كعقد النشر، النزول في فندق، العلاج مع مستشفى أو طبيب.

حكم غير المسماة: لا تقبل الحصر (شبه إجماع)، ويحكمها ما يتراءى للمتعاقدين وفقاً للقواعد العامة في نظرية العقد (المواد 89-161 مدني)؛ فإن لم يوجد نص رجع إلى مصادر التشريع الأخرى: العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ العدالة والقانون الطبيعي.

تطور قائمة المسماة: تختلف بين الدول، وتزيد وتنقص باختلاف الزمن في الدولة الواحدة بحسب أهمية العقود — فالقانون المدني القديم لم يكن يورد التأمين ضمنها، وأورده الجديد، ولا يضع الجديد تنظيماً خاصاً لعقود زادت أهميتها — كالنشر والنزول في فندق — مع أنها مسماة في بعض الدول.

العقود المسماة في المجموعة المدنية: **اثنان وعشرون عقداً** في خمس مجموعات:

1. **العقود الواردة على الملكية:** البيع، المقايضة، الهبة، الشركة، القرض، الصلح.
2. **العقود الواردة على الانتفاع:** الإيجار، العارية.
3. **العقود الواردة على العمل:** المقاولة، التزام المرافق العامة، عقد العمل، الوديعة.

4. **العقود عقود الغرر (الاحتمالية):** المقامرة، الرهان، المرتب مدى الحياة، التأمين، **الأولان:** المشرع نظم **بطلانهما** ؛ **الآخران:** نظم أحكامهما عامة لأنهما غير مخالفين للنظام العام من وجهة نظره «التأمين محطة بحث هذا العام»

5. **عقود التأمينات:** التأمينات الشخصية كالكفالة؛ والعينية كالرهن الرسمي والحيازي، **ملاحظة:** عولج هذان الأخيران في باب الحقوق العينية التبعية لا العقود؛ لارتباطهما الوثيق بالحق العيني الناشئ عنهما: فالرهن حق شخصي (رابطة بين دائن ومدين)، لكنه ينشأ عنه حق عيني تبعي يعطي الدائن سلطة تتبع الشيء المرهون، والأفضلية على سائر الدائنين العاديين أو المرتهنين المتأخرين في المرتبة.

مشروعية البيع في التشريع الإسلامي: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

الكتاب: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» — تحل البيع وتجعله مشروعاً،

السنة: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»

الإجماع: أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

تعريف البيع وتمييزه عما يختلط به

أولاً ← تعريف عقد البيع:

تعريف المشرع (م 418 مدني): **"البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ثمن نقدي،"**

المذكرة الإيضاحية – ميزتان عن تعريف القانون القديم: أوردت المذكرة الإيضاحية ميزتين للتعريف الجديد عن تعريف القانون القديم، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

1. **المحل:** لا يقتصر على نقل الملكية بل يتعداه إلى أي حق مالي آخر (حق انتفاع، حق ارتفاق)، وقد يقع في حقوق شخصية (حوالة الحق).
2. **الثمن:** لابد أن يكون من النقود — وصف جوهري يميز البيع عن المقايضة.

ملاحظة – بخلاف الشريعة: البيع مبادلة مال بمال، فيشمل المقايضة والصرف والسلم.

MARA 01054058478

ما يستفاد من التعريف: يستفاد من التعريف أن البيع عقد رضائي وملزم للجانبين ومن عقود المعاوضة، ويؤيد ذلك العناصر الآتية:

1. **عقد رضائي:** لم يشترط شكلاً خاصاً.
2. **ملزم للجانبين:** البائع ينقل الملكية، المشتري يدفع الثمن.
3. **من عقود المعاوضة:** كل طرف يتلقى عوضاً عما يبذله.

تلافي النقد الموجه لتعريف القانون القديم: يكشف التعريف عن تلافي النقد الموجه لتعريف م 235 القديم: "عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه" — وقد أُخذ عليه قصره محل البيع على ملكية الأشياء فقط، مع أن البيع يرد على أي حق مالي آخر (حق انتفاع، ارتفاق، حقوق الدائنين، الملكية الأدبية)، وقد تلافى التعريف الجديد هذا النقد فأدخل هذه الأشياء في محله.

ما يؤخذ على التعريف: وجه الفقه إلى التعريف نقدين رئيسيين، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

1. **إغفال انتقال الملكية بمجرد العقد:** أهم أثر في القانون الحديث، وقد نص عليه التقنين الملغى صراحة (م 91/145، 92/146)، ووفقاً لم 204 الحالي (الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، دون إخلال بقواعد التسجيل).

   الرد: التعريف وإن أغفل المادة يتضمن نقل الملكية أو الحق العيني فعلاً، ولا يقتصر دوره على إنشاء التزام بالنقل، ويضيف بعض الفقهاء: انتقال الملكية ليس أثراً للبيع، بل أثر للالتزام بنقل الملكية الذي ينشئه البيع.

2. **التعريف بالأثر معيب منطقياً:** المنطق يقضي بأن يكون التعريف ببيان الماهية (الأركان والعناصر المكونة)، لا بالآثار؛ وجوهر العقد ليس الأثر بل التراضي (بدقة).

   رأينا: التعريف بالأثر معيب منطقياً، لكنه عملياً وواقعياً غير معيب؛ فالالتزام بنقل الملكية والالتزام بالثمن — وهما جوهر الآثار — لا يتصور وجودهما دون إرادة تعطيهما شهادة الميلاد، ولولا الإرادة الموجودة فعلاً لما كان لتلك الآثار أثر، وقد عبر المشرع عن هذا بـ"يلتزم به البائع" — ما يفصح عن اتجاه إرادته نحو هذا الالتزام، فيكون تعريفاً صحيحاً.

MARA 01105405478

الشريعة الإسلامية: البيع يترتب عليه نقل الملكية بذاته — من قبيل ترتيب المسبب على السبب؛ فإذا كان العقد سبباً للملك كان الملك مسبباً عنه.

ثانياً ← خصائص عقد البيع:

1. **عقد رضائي:** ينعقد بمجرد اتفاق الطرفين دون إجراء شكلي، يستوي أن يكون كتابة أو مشافهة أو إشارة أو موقفاً لا تدع ظروفه شكاً، ويجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً (م 90 مدني)، وليس عقداً عينياً — ينعقد دون تسليم المبيع أو دفع الثمن، وكل ما يشترطه القانون هو وجوب إثباته كتابة إذا زادت قيمة الالتزام عما حدده قانون الإثبات (م 60 من قانون الإثبات)،

ملاحظة: يظل رضائياً ولو كان ساتراً لوصية — فلو كانت الوصية مستورة في عقد بيع فلا محل للنص بأنه لم يستوف الأركان الشكلية للوصية؛ لأن العبرة بشكل العقد الساتر لا المستور، والرضائية ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على خلافها.

2. **من أعمال التصرف:** الرضا لا يصدر إلا من شخص له أهلية التصرف — بائعاً أو مشترياً.

3. **عقد ملزم للجانبين:** يرتب التزامات متبادلة: البائع بنقل الملكية والتسليم والضمان؛ المشتري بدفع الثمن، ويترتب عليه: لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الآخر بالتنفيذ أو بعرض الوفاء (م 1/246 مدني)، ولكل منهما طلب الفسخ عند عدم التنفيذ (م 157).

4. **عقد معاوضة:** يتم مقابل ثمن نقدي — يلزم الاتفاق على مقابل هو الثمن، وأن يكون من النقود، فلو عدم الثمن كان العقد هبة، وتتحقق الصورة العملية لانعدام الثمن بإحدى صورتين، ويؤيد ذلك الفرعان الآتيان:

1. **الثمن الصوري:** تحديد ثمن دون أن يلتزم المشتري بأدائه فعلاً — بإعفاء باتفاق مستتر.

2. **الثمن المعدوم حكماً:** تقدير ثمن يبلغ من عدم التناسب مع قيمة المبيع حداً يجعله في حكم المعدوم،

النتيجة في الحالتين: فلو كان كذلك لكان هبة لا بيعاً، ومن ثم تسري عليه الأحكام الموضوعية للهبة — ومنها م 1/488: "تكون الهبة بورقة رسمية إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر،"

MARA 01054058478

5. **ناقل للملكية:** ينقل الملكية — على شيء معين أو أي حق مالي آخر (م 418)، وينقلها بذاته وفور نشوئه إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم (م 204)، م 932: الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول تنتقل بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف، وفقاً لم 204.

تأخر نقل الملكية: في بيع المنقول المعين بالنوع — يتراخى إلى وقت الإفراز، وفي بيع العقار — تتراخى إلى ما بعد التسجيل، إلا أن البائع يلتزم بمقتضى العقد بكل ما يلزم لتمكين المشتري من التسجيل.

6. **خصائص أخرى:** للبيع ثلاث خصائص أخرى، ويؤيد ذلك الفروع الآتية:

1. **محدد القيمة:** كل طرف يعلم وقت الانعقاد مقدار التزامه إعطاءً ومقدار حقه أخذاً — إلا في بعض صوره: كالبيع في مقابل إيراد مرتب مدى الحياة (مقدار الثمن مرتبط بمدى حياة البائع، فيزيد بطولها وينقص بقصرها، فتحديده محتمل).
2. **عقد مساومة:** لا يتم إلا بعد أخذ ورد ومناقشة عناصر الالتزام بحرية واختيار — بخلاف عقود الإذعان.
3. **مدني أو تجاري:** مدني إذا كان موضوعه عملاً مدنياً، تجاري إذا كان مضمونه عملاً تجارياً.

استثناءات الرضائية: تظل الرضائية هي الأصل في البيع، لكن القانون يشترط شكلاً خاصاً في حالات معينة، ويؤيد ذلك الاستثناءات الآتية:

1. **بيع السفن البحرية:** م 3 من قانون التجارة البحري: بيع السفينة كلها أو بعضها اختياراً يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه، وإلا كان البيع لاغياً.
2. **الثمن على هيئة مرتب مدى الحياة:** م 743: البيع لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً.
3. **التصرف في حق المؤلف:** م 2/37 من القانون 354/1945: كل تصرف يرد على حق المؤلف في استغلال مصنفه لا ينعقد إلا بالكتابة.
4. **ورود البيع على عقار:** بعد قانون التسجيل 1923 (ألغاه قانون الشهر العقاري 114/1946، الصادر 11/8/1946، العامل من 1/1/1947)، م 13 منه: وجوب شهر التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء.

NARA 01054054478

⚠ **الخلاف حول رضائية بيع العقار:** ذهب الفقه إلى رأيين في تكييف بيع العقار بعد تحتم التسجيل، ويؤيد ذلك الآتي:

1 **الرأي الأول:** أصبح عقداً شكلياً لا يتم إلا بالكتابة، والتسجيل لازم لنقل الملكية — بالنسبة للمتعاقدين وللغير.

✔ **الراجح:** يظل رضائياً ولو ورد على عقار؛ فتحتيم التسجيل يقتضي تدوينه في محرر — لأن التسجيل لا يرد على العمل القانوني في ذاته بل على المحرر المثبت له، وقد تبدد الفهم الذي شابه، وانعقد إجماع الفقه على أن القانون لم يغير من طبيعة البيع الرضائية، وإنما اشترط التسجيل لنقل الملكية فحسب، فبيع العقار ينعقد كبيع المنقول بمجرد التراضي، والكتابة أداة إثبات تجعله صالحاً للتسجيل؛ فإذا لم يدون جاز إثباته بالإقرار أو اليمين أو غيرهما وفقاً لقواعد الإثبات، وقام الحكم المثبت له مقام المحرر الذي يصدر من الطرفين من حيث التسجيل.

📖 **الخصائص في الشريعة الإسلامية:** الخصائص تكاد تتطابق، لولا فرقين، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

1 **الفرق الأول:** البيع ناقل للملكية بذاته.

2 **الفرق الثاني:** المعاوضة لا يتحتم أن تكون نقوداً.

📖 **نص المادة 507 من التقنين المدني العراقي:** "البيع باعتبار المبيع إما أن يكون بيع العين بالنقد، وهو البيع المطلق، أو النقد وهو الصرف، أو بيع العين بالعين وهو المقايضة."

ثالثاً ← تمييز البيع عما يختلط به:

ℹ **تمهيد:** البيع ناقل للملكية أو منشئ لالتزام بنقلها — يختلف عن الإيجار والمقاولة والوكالة؛ ونقل الملكية فيه بمقابل — يختلف عن الهبة والمقايضة والوصية.

I الفرق بين البيع والإيجار:

📖 **الإيجار هو:** **"عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم،"** فمضمون الالتزام الجوهري: تمكين المستأجر من الانتفاع.

✨ **الفرق الجوهري:** تختلف آثار كل من البيع والإيجار، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

MARA 01105405478

1. **البيع:** ينقل الملكية — يخلف المشتري البائع فيها، فأثره **حاسم** .
2. **الإيجار:** المستأجر لا يكون خلفاً للمؤجر بل دائناً له بالانتفاع، فأثره **مؤقت** .

⚠ **الالتباس:** يختلف الحال في الالتباس بحسب طبيعة المعقود عليه:

1. **المال المادي:** لا وجه للالتباس إذا كان المعقود عليه مالاً مادياً (حق ملكية شيء مادي) — لوضوح الفرق بين قصد نقل الملكية وقصد مجرد إلزام المالك بالتمكين من الانتفاع مع بقاء الملكية.
2. **المال المعنوي:** يدق الالتباس إذا كان المعقود عليه مالاً معنوياً — خاصة حقاً شخصياً يخول المنفعة (كالحق في أخذ ثمار العين أو حاصلاتها مدة معينة)، فيختلط البيع بالإيجار، ويصبح التكييف غير هين مع أنه لا مفر منه لاستجلاء الطبيعة وتطبيق الأحكام.

⚒ **أهمية التكييف:** تظهر أهمية التكييف في الآثار المترتبة على كل تكييف:

1. **إن كان بيعاً:** كان قابلاً للإبطال لعدم ملكية البائع، وينتهي حق المشتري بانتهاء المدة المتفق عليها، وكان للبائع حق امتياز على المبيع.
2. **إن كان إيجاراً:** لم يكن قابلاً للإبطال بسبب عدم ملكية المؤجر، وكان قابلاً للتجديد فقط، ولا امتياز للبائع إذا كان المعقود عليه عقاراً، وامتياز البائع يختلف عن امتياز المؤجر في مداه وأحكامه.

1 **الحالة الأولى: النزول عن الحاصلات والثمار في مقابل ثمن نقدي:** اختلف الفقه في تكييف هذه الحالة ونعرض الأراء:

NARA 01105405478

1 **التفرقة بين الثمار والحاصلات:**

▪ **الحاصلات** (منتجات غير دورية تنتقص من الأصل — كأحجار المحجر وأشجار الغابة) ← بيع لمنقول بحسب المآل.

▪ **الثمار** (دورية متجددة لا تنقص الأصل) ← إيجار،

الحجة: الإيجار يهدف لتمكين الانتفاع، وجوهره رد الشيء بالحالة التي كان عليها (م 591)، والحاصلات تنقص من الأرض فهي جزء منها ومآلها للزوال يوماً ما،

النقد: لا مانع في العقد الوارد على الثمار أن تتجه نية المالك إلى بيع الثمار ذاتها لا مجرد الالتزام بتمليك الطرف الآخر أخذ الغلة؛ والعقد الوارد على الحاصلات يمكن اعتباره إيجاراً إذا كان أخذها هو الطريق الطبيعي لاستغلال العين.

2 **التفرقة بين ناضجة وغير ناضجة:** إن كان النزول عن ثمار ناضجة معدّة للنقل ← بيع؛ وإن اقترن بالتزام المتنازل إليه بالعمل على إنمائها وإنضاجها وحصرها ← إيجار،

النقد: لا مانع في البيع من أن يلتزم المشتري ببعض الأعمال اللازمة لإنتاج المبيع.

3 **طبيعة الآثار الناشئة:** إن كان من شأنه نقل ملكية حق ثابت في ذمة المتصرف ← بيع؛ وإن اقتصر على إنشاء التزام بتمكين المتصرف إليه من أخذ الثمار ← إيجار

النقد: الآثار نتيجة لاتجاه إرادة العاقدين لا أكثر، والمسألة كلها في معرفة ما اتجهت إليه إرادتهما.

4 **العبرة بقصد المتعاقدين (قوي):** الآثار التي لا شك في اتجاه القصد إليها يمكن الاستدلال بها على التكييف، للاستعانة به على تنظيم الآثار التي لم يثبت اتجاه القصد إليها، وظروف التعاقد وأحكامه الواضحة قرائن قضائية مؤقتة دالة على حقيقة التكييف الذي اتجهت إليه الإرادة — ترجح أحد التكييفين إلى أن يثبت العكس،

مثال: العقد على حق أخذ الحاصلات (غير المتجددة) قرينة على البيع ما لم يثبت من ظرف آخر اتجاه الإرادة للإيجار؛ والعقد على أخذ ثمار الأرض كلها (متجددة) قرينة على الإيجار لا البيع؛ فإذا كان محل العقد نوعاً معيناً من الثمار فقط فالراجح البيع، إلا إذا تعهد المتصرف إليه بإنماء هذه الثمار وإنضاجها على نفقته — فيرجح الإيجار.

2 **الحالة الثانية: البيع الإيجاري:** اتفاق طرفيه على أن يسلم أحدهما شيئاً معيناً للآخر مقابل دفع مبلغ دوري متجدد لمدة معينة، ويعتبران هذا المبلغ أجرة انتفاع، فإذا وفى المتصرف إليه بجميع الأقساط المتفق عليها انتقلت إليه الملكية وانقلب العقد بيعاً واعتبرت الأجرة أقساطاً

للثمن؛ وإذا تخلف عن قسط حل ميعاد استحقاقه رد الشيء لمالكه مع حق المالك في الاحتفاظ بما سبق دفعه من أقساط بوصفها أجرة قبضت نظير الانتفاع طوال المدة.

مثال: تاجر أدوات كهربائية يؤجر لعميله ثلاجة بمائة جنيه شهرياً، وعلى أنه إذا وفى المستأجر كاملة تملكها في نهاية المدة دون دفع شيء آخر.

أهمية التكييف: يظهر أثر التكييف في حماية البائع، ويؤيد ذلك العنصران الآتيان:

1. **بوصفه إيجاراً:** يظل مؤجراً يحتفظ بالملكية ويستطيع استرداد الشيء إذا توقف عن الوفاء أو أفلس قبل الوفاء، دون التزام برد ما تسلمه منها على أساس أنه أجره.
2. **لو اعتبر بيعاً:** ففسخه يلزم المشتري برد المبيع والبائع برد ما تسلمه من أقساط.

تكييفه إيجاراً يجعل يد المستأجر يد أمانة: فإذا تصرف للغير عد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة.

الخلاف قبل التقنين الحالي: اختلف الفقه في تكييف البيع الإيجاري قبل التقنين الحالي، ويؤيد ذلك الرأيان الآتيان:

1. **الرأي الأول:** إيجار وبيع في آن واحد: إيجار معلق على شرط فاسخ، وبيع معلق على شرط واقف — الشرط: الوفاء بجميع الأقساط، فإذا تحقق الفاسخ بتمام الأقساط انفسخ الإيجار، وتحقق الواقف فوجد البيع منتجاً آثاره مستنداً لوقت الاتفاق، واعتبر من تسلم كأنه اشتراه منذ البداية، وإذا تخلف بتخلف الوفاء تأكد الإيجار وكان البيع كأن لم يكن، واحتفظ المالك بالمبالغ أجرة، **النقد:**
   ❶ تكييف العقد بيعاً وإيجاراً في آن واحد يتنافى مع طبيعة التكييف،
   ❷ يؤدي إلى أن البيع تم بدون ثمن — فالأقساط المدفوعة كانت إيجاراً مقابل الانتفاع، فإذا انقلب إلى بيع كان بلا ثمن، فيكون باطلاً لفقدان ركن أساسي.

الرأي الثاني (الراجح): بيع علق فيه نقل الملكية على شرط واقف (الوفاء بجميع الأقساط) — يتفق مع قصد المتعاقدين الذين قصدا البيع منذ البداية، ولم يكن لوصف العقد إيجاراً أثر سوى كونه وسيلة للحصول على الثمن واستيفاء الأقساط كاملة،
أخذ به المشرع في م 430.

ANARA 01105405478

📖 **نص المادة 430:** تضمنت المادة أربع فقرات تتعلق بالبيع المؤجل الثمن، ويؤيد ذلك الآتي:

1. **الفقرة الأولى – نقل الملكية موقوف على استيفاء الثمن:** **إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله، ولو تم تسليم المبيع،**
2. **الفقرة الثانية – استبقاء جزء تعويضاً عن الفسخ:** **فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم تُوفَ الأقساط جميعاً، ويخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من م 224. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف...**
3. **الفقرة الثالثة – استناد انتقال الملكية لوقت البيع:** **وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع،**
4. **الفقرة الرابعة – سريان الأحكام ولو سُمي إيجاراً:** **وتسري أحكام الفقرات السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً،**

✅ **المستفاد:** حسم الخلاف — بيع بالتقسيط علق فيه انتقال الملكية على الوفاء بكامل الأقساط، ويستند انتقالها عند الوفاء إلى وقت البيع، والتزامات البائع (التسليم، ضمان الاستحقاق، ضمان العيوب الخفية) والتزامات المشتري (تسليم المبيع، تحمل نفقات العقد) منجزة، والتعويض شرط جزائي يستحقه البائع ولو لم يثبت حصول ضرر من الفسخ، ويجوز للقاضي تخفيضه وفقاً لم 224.

ℹ️ **الخلاصة:** التكييف من خلال مقصد المتعاقدين يتفق مع الشريعة — **العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني** .

٢ الفرق بين البيع والمقاولة:

📖 **تعريف المقاولة (م 646):** **"عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر،"** م 647: يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم علمه على أن يقدم رب العمل المادة، ويجوز أن يتعهد بتقديم العمل والمادة معاً، فجواز تقديم العمل والمادة أوجد اشتباهاً — فمن السهل اعتبار المقاول بائعاً للمواد.

ALARA 01054054178

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثالثة

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ مدني (عقد البيع) — هذا المقرر الحالي

الفقه المقارن (جنايات) — متاح بالتطبيق

النقود والمؤسسات المالية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478